

保险车辆在客观上已属于从事以获取利润为目的的营运车辆，应属于商业三者险保险条款中改变车辆使用性质的情形。第二，某保险公司已尽到免责条款的提示、说明义务。电子投保流程中的相关免责条款，已进行了加粗、加黑提示，故对刘某辩称某保险公司未尽到提示、说明义务的辩称意见，本院不予采纳。第三，被投保车辆改变车辆使用性质导致危险程度显著增加。刘某将登记注册的非营运车辆变更为事实的营运车辆，明显增加了事故发生概率和危险程度，但其未及时通知保险公司变更保险合同缴纳差额保费，自身存在过错，其不能要求保险公司承担不应承担的保险责任。故，某保险公司不应在商业三者险范围内承担赔偿责任。

江苏省南京市六合区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条、第一千一百八十四条、第一千二百一十三条，《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第四十条第二款、第一百四十五条之规定，判决如下：

- 一、某保险公司于本判决生效后十日内赔偿杨某2800元；
- 二、刘某于本判决生效后十日内赔偿杨某61652.24元；
- 三、驳回杨某超出部分的诉讼请求。

刘某不服一审判决，提起上诉。江苏省南京市中级人民法院经审理认为：关于刘某承接顺风车订单的行为是否改变了车辆的使用性质。顺风车不以营利为目的，乘客搭乘的前提一般需与驾驶人出行路线基本一致，在此情况下，被保险车辆的行驶范围、路线、里程及频率均具有较高稳定性，且在合理可控范围内。案涉交通事故发生时，刘某正处于驾驶案涉车辆完成顺风车订单的过程中，判断其是否改变了车辆使用性质，不应仅以单一订单作为评价依据，而应综合一定时间段内的接单频次、搭载乘客的数量、是否处于上下班通勤时间以及路线是否在合理通勤行程范围内等因素予以综合分析判断。根据本案查明事实，刘某在案涉交通事故发生前的半年内，持续、高频次承接顺风车订单，半年内累计接单273笔；订单的起点和目的地广泛分布于南京与扬州的不特定区域，已经超出其合理通勤行程范围，且有多笔系拼车订单；接单和完单时间分

布在凌晨至深夜的各个时间段，已超出上下班通勤合理时间范围。综合以上分析，刘某驾驶案涉车辆承接顺风车订单的行为不符合上述规定中的顺风车特征，超出了互助合乘范围，应认定为以顺风车为名从事营运活动，属于商业三者险保险条款中约定的改变车辆使用性质的情形。

关于刘某以顺风车为名从事营运活动的行为是否导致危险程度显著增加。本案中，判断车辆危险程度是否显著增加，应结合案涉车辆用途改变是否超出保险公司预期、是否影响保险公司继续承保或导致保费提高以及用途改变的持续时间等因素综合考虑。刘某以使用性质为“家庭自用”对案涉车辆进行投保，投保后持续将该车用于开展营运，超出某保险公司对车辆用途的预期，且影响保费标准。营运车辆相较于家庭自用车辆使用频率更高、运行里程更长，发生交通事故的概率随之上升，且案涉事故亦系在营运过程中发生。故，刘某的行为显著增加了保险标的的危险程度，但刘某并未将车辆用途变更的情况及时通知某保险公司，违反了《中华人民共和国保险法》第五十二条的规定。

关于某保险公司是否已就免责条款尽到提示和明确说明义务。案涉保险系通过电子方式投保，某保险公司提供的电子投保过程演示视频显示，某保险公司已经对免责条款尽到了提示和明确说明义务，刘某亦对该投保过程演示视频真实性予以认可，故对于某保险公司抗辩商业三者险范围内免赔的意见，本院依法予以采信。

江苏省南京市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第四十一条第一款、第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

近年来，绿色、共享交通理念逐渐深入人心，顺风车成为人们出行的新选择。顺风车不以营利为目的，乘客搭乘的前提一般需与驾驶人出行路线基本一致，在此情况下，被保险车辆的行驶范围、路线、里程及频率均具有较高稳定性，且在合理可控范围内。但在实践中，部分驾驶员以顺风车为名实际从事营运活动，逃避了道路旅客运输管理部门的监管，带来司乘纠纷、乘车安全等隐

患。本案即系侵权人在“顺风车”跑单过程中发生的交通事故，受害人起诉要求侵权人及保险公司承担赔偿责任，争议主要是保险公司应否在商业三者险范围内承担责任，由此需审查：（1）刘某是否改变了案涉车辆的使用性质且导致危险程度显著增加；（2）某保险公司是否已就免责条款尽到提示和明确说明义务。

1. “假顺风，真营运”，已改变车辆使用性质。判断“顺风车”是否改变了车辆使用性质，不应仅以单一订单作为评价依据，而应综合一定时间段内的接单频次、搭载乘客的数量、是否处于上下班通勤时间以及路线是否在合理通勤行程范围内等因素予以综合分析判断。本案通过对刘某在交通事故发生时及前半年的顺风车订单接单情况进行综合分析评判，认定其接单频次已经超出其合理通勤行程范围，接单时间超出上下班通勤合理时间范围，应认定为以顺风车为名从事营运活动，属于商业三者险保险条款中约定的改变车辆使用性质的情形。与网约车相比，顺风车在驾龄、车辆情况、安全背景筛查等方面限制更少，此时，车主刘某可规避平台必要的资质监管，这意味着搭乘“假”顺风车的乘客承担着更大的安全风险。

2. 车辆性质改变导致案涉车辆危险程度显著增加。判断车辆危险程度是否显著增加，应结合案涉车辆用途改变是否超出保险公司预期、是否影响保险公司继续承保或导致保费提高以及用途改变的持续时间等因素综合考虑。本案刘某以“家庭自用”投保，却将案涉车辆用于营运，明显超出某保险公司对车辆用途的预期，且影响保费标准，刘某在续保前即将案涉车辆从事顺风车营运，改变车辆用途时间较长，且案涉事故亦在营运过程中发生，故刘某行为显著增加案涉车辆危险程度。

3. 某保险公司提供的电子投保过程演示视频显示，某保险公司已经对免责条款尽到了提示和明确说明义务，刘某亦对该投保过程演示视频真实性予以认可，故某保险公司已尽到提醒注意义务，无须在商业三者险范围内承担赔偿责任。

本案的裁判意义在于引导顺风车驾驶员严格遵守互助合乘规定，对于“假

顺风，真营运”的行为具有积极的规制作用，同时为统一该类案件的裁判尺度进行了有益探索。

编写人：江苏省南京市中级人民法院 陈礼范 赵琛

交通事故中叉车一方应在交强险限额内承担赔偿责任

—— 韩某诉李某等机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

江苏省徐州市中级人民法院(2023)苏03民终4705号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 韩某

被告(上诉人): 某保险公司

被告(被上诉人): 李某、某商贸公司、某运输公司、马某

【基本案情】

李某驾驶叉车于公共道路上卸货，所卸货物为马某所驾驶货车上的货物，该货车逆向停放在可正常通行的路段上，叉车的叉齿一部分停留在货车内部，另一部分在货车外部。韩某骑电动自行车未佩戴头盔，从上述叉车与货车之间通行，与叉车叉齿碰撞发生事故，致使其本人受伤，车辆损坏。

李某所驾驶叉车系其本人出资购买，登记在某商贸公司名下，李某陈述其与该公司法定代表人系朋友关系。该叉车合格证上载明，“场(厂)内

专用机 动车辆产品合格证，本场(厂)内专用机动车辆经质量检验，符合场(厂)内

专用机动车辆安全技术监察流程及相关产品标准的要求。注1:本产品仅限在工厂厂区、旅游景区、旅游场所使用。2019年11月27日”。该叉车具备特种设备使用登记证,使用单位为某商贸公司,使用地点为某物资市场某区某号,设备种类为场(厂)内专用机。马某所驾驶货车登记在某运输公司名下,双方签订有挂靠协议。该货车在某保险公司处投保交强险及商业险。

事故发生后,韩某起诉要求李某、某商贸公司、某运输公司、马某、某保险公司赔偿各项损失。

【案件焦点】

1. 李某所驾驶的登记在某商贸公司名下的叉车是否属于应投保交强险的“机动车”;2. 李某、某商贸公司是否应在交强险责任限额内承担赔偿责任。

【法院裁判要旨】

江苏省徐州市云龙区人民法院经审理认为:关于李某、某商贸公司责任承担问题。(1)叉车为特种设备车辆,其使用的范围仅限于厂区内部,李某将叉车驶离固定地点在道路上使用,且无相应特种设备作业人员证,具有过错;(2)某商贸公司作为叉车登记使用人,未尽到管理义务,应与李某连带承担侵权责任;(3)根据公安部《道路交通管理 机动车类型》(GA 802—2019)的规定,叉车上道路行驶发生道路交通事故,应认定为机动车,并承担相应机动车责任;(4)因案涉叉车被认定为机动车,存在登记的管理人、所有人是否应当承担交强险限额范围内的先行赔付责任的问题。但根据车辆性质,并参照实践中的情况来看,叉车在登记和保险手续的办理上无法按照普通机动车来对待,无法投保交强险系不能归责于叉车的登记所有人和实际使用人,其不应在未投保交强险限额内承担责任。另结合叉车及货车对道路通行的影响、韩某未佩戴头盔及对道路通行状况疏于观察等自身过错因素,本院认定交强险赔付后,剩余部分由李某、某商贸公司承担50%的责任,马某、某运输公司承担30%的责任(先由某保险公司支公司在商业三者险限额内赔偿,不足部分再由马某、某运输公司赔偿),韩某承担20%的责任。

江苏省徐州市云龙区人民法院依照《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第十五条、第十六条、第二十二条、第二十六条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二条、第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十一条、第十二条、第二十三条、第二十四条，《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三条、第十三条、第十五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条之规定，判决如下：

一、本判决生效之日起十日内，被告某保险公司在交强险限额范围内向原告韩某赔偿医疗费、精神损害抚慰金、护理费、误工费、残疾赔偿金、交通费、财产损失共计106241.76元；在商业三者险限额范围内向原告韩某赔偿医疗费、住院伙食补助费、营养费，合计14289.6元；

二、本判决生效之日起十日内，被告李某、某商贸公司连带向原告韩某赔付5229元；

三、驳回原告韩某的其他诉讼请求。

韩某、某保险公司不服一审判决，提起上诉。江苏省徐州市中级人民法院经审理认为：本案中虽可认定叉车属性为机动车辆，但是从相关法律规定、国家制定标准、登记机构、公安机关有关问题答复、交强险投保规定等方面看，叉车的管理人、所有人不应在未投保交强险限额内承担责任，而应按其承担的责任比例向被侵权人予以赔偿。关于赔偿比例等问题，一审判决认定亦属不当。

江苏省徐州市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

应投保交强险而未投保的机动车辆发生交通事故造成损害的，受害人可要求相关责任主体在交强险责任限额范围内承担无过错赔偿责任。实践中，应投保交强险的机动车范围有待进一步明确。随着社会经济的发展，在道路上行驶

的车辆已经超出了传统意义上限定的轿车、货车、摩托车等，出现了各种新型车辆如电动汽车、电动三轮车、电动自行车以及各类异种车辆、改装车辆等，对于上述车辆发生交通事故，如何认定其是否属于应投保交强险的机动车，进而确定其责任承担，对此，最直接的方法似乎是从保险公司等处确定叉车是否可投保交强险，若明确无法投保，则自然不宜苛责当事人。但保险公司做法不一，实际上仅能以个别保险公司的问询答复作为方向性参考。因此，还是要从相关法律规定及特殊车辆本身性质上来进行认定：

一、司法实践中应投保交强险机动车的认定范围

《中华人民共和国道路交通安全法》规定，机动车是指以动力装置驱动或牵引，上道路行驶的供人员乘用或者用于运送物品以及进行工程专项作业的轮式车辆；机动车经公安机关交通管理部门登记后，方可上路行驶。《机动车交通事故责任强制保险条例》规定，在中华人民共和国境内道路上行驶的机动车的所有人或者管理人都应当投保交强险。《机动车运行安全技术条件》（GB 7258—2017）术语和定义中记载，“机动车由动力装置驱动或者牵引，上道路行驶的供人员乘用或用于运送物品以及进行工程专项作业的轮式车辆，包括汽车及汽车列车、摩托车、拖拉机运输机组、轮式专用机械车、挂车”“轮式专用机械车轮式自行机械车有特殊结构和专门功能，装有橡胶车轮可以自行行驶，最大设计车速大于20km/h的轮式工程机械，如装载机、平地机、挖掘机、推土机等，但不包括叉车”。因此，应投保交强险的机动车应为适于“上道路行驶”且需经交管部门登记的机动车辆。包括拖拉机、农业机械，以及进行工程专项作业的轮式车辆，具体包括：家庭自用车、非营业客车、营业客车、非营业货车、营业货车、特种车、摩托车和拖拉机八大类车辆。

二、特殊机动车辆认定——以叉车为例

对于应投保交强险的机动车范围外的特殊车辆，主要可从其是否设计为道路车辆及是否可在公安机关交管部门登记来认定。以叉车为例：（1）据《机动车运行安全技术条件》（GB 7258—2017）引言中记载“叉车不属于道路机动车辆，鉴于其外形和结构的特殊性，不适于在道路上行驶和使用”。（2）《道路交

通管理 机动车类型》(GA 802—2019)第7.2.4条注中记载“以动力驱动的非道路车辆,是指并非为道路上行驶和使用而设计和制造、主要用于封闭道路和场所作业施工或者娱乐休闲,按照规定不能办理注册登记、由动力驱动(牵引)的车辆,如:叉车”。(3)特种设备的相关规定中对叉车有更明晰的定位,据原国家质量监督检验检疫总局于2014年公布的《特种设备目录》记载,叉车属于“场(厂)内专用机动车辆”种类下的机动工业车辆类别;《特种设备安全监察条例》第九十九条第一款第八项规定,“场(厂)内专用机动车辆,是指除道路交通、农用车辆以外仅在工厂厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域使用的专用机动车辆”;案涉叉车合格证及特种设备使用登记证中亦有相应记载,即“场(厂)内专用机动车辆”,“本产品仅限在工厂厂区、旅游景区、游乐场所使用”“使用地点为某物资市场某区某号”。由上述规定可见,叉车属于“场(厂)内专用机动车辆”,而该类车辆“仅在”特定区域使用,不适于道路交通,且不能在公安机关交管部门办理登记,故不属于道路交通安全领域应投保交强险的机动车辆,叉车所有人、驾驶人等有关主体不在交强险责任限额内承担赔偿责任。

对于叉车等交强险承保范围外的特殊车辆,应加强规范管理及完善保险保障。一方面,叉车等特殊车辆不适于上道路行驶,因此相关行政部门应加强对车辆所有人、管理人的监督管理,严格规范该类车辆的使用,从源头上降低该类车辆违规上路导致的交通事故风险。另一方面,依据《特种设备安全监察条例》第八条及《中华人民共和国特种设备安全法》第十七条规定,国家鼓励投保特种设备安全责任保险,提高事故赔付能力。叉车上路行驶存在一定的风险,叉车虽不能投保交强险,但可以通过购买特种设备安全责任保险的方式,提高事故后的赔付能力,保障受害人权益。

编写人:江苏省徐州市云龙区人民法院 吕婷 李泰龙

车辆合法驾驶员不能因自己的违法行为得利

——严某2等诉某物流公司、某保险公司机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省苏州市中级人民法院(2023)苏05民终4460号民事裁定书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):严某2、李某某、许某某、严某3

被告(被上诉人):某物流公司、某保险公司

【基本案情】

2021年3月18日,严某1驾驶轻型封闭式货车沿某小区内部道路由西向东行驶至某处停车,其在车外整理驾驶室内滑落的货物时因操作不当,导致车辆运动,车辆撞击严某1和路边的民房,后又与前方周某停放在停车位的小型轿车发生碰撞,造成严某1倒地受伤及两车受损的交通事故。严某1后经医院抢救无效于当日死亡。2022年4月25日,交通警察大队出具《道路交通事故认定书》,认定严某1负此次事故的全部责任、周某无责任。

另查明,严某1驾驶的车辆登记在某物流公司名下,该车在某保险公司投保了交强险和商业三者险及相应的不计免赔。事故发生在保险期间内。

再查明,严某1与许某某系夫妻关系,育有一女严某2。严某3、李某某系严某1的父母。

【案件焦点】

严某1是否属于涉案车辆交强险及商业三者险中的“第三者”。

【法院裁判要旨】

江苏省苏州市吴江区人民法院经审理认为：本案的争议焦点是严某1是否属于涉案车辆交强险及商业三者险中的“第三者”。《机动车交通事故责任强制保险条例》第三条规定，本条例所称机动车交通事故责任强制保险，是指由保险公司对被保险机动车发生道路交通事故造成本车人员、被保险人以外的受害人的人身伤亡、财产损失，在责任限额内予以赔偿的强制性责任保险。第二十一条规定，被保险机动车发生道路交通事故造成本车人员、被保险人以外的受害人人身伤亡、财产损失的，由保险公司依法在机动车交通事故责任强制保险责任限额范围内予以赔偿。本案中，严某1下车站在车外整理驾驶室内滑落的货物时因操作不当，导致车辆运动，车辆撞击严某1致其死亡。严某1作为发生事故车辆驾驶员，应承担支配和控制车辆的责任和义务，虽然其在事故中已经下车，但并不因此转化为涉案车辆交强险及商业三者险中的“第三者”，故对于原告主张某保险公司在交强险及商业三者险中承担赔偿责任的诉讼请求，本院不予支持。被告某物流公司系案涉轻型封闭式货车的所有人，原告未举证证明某物流公司存在过错，故其主张某物流公司承担责任没有事实依据。由于本案并不存在赔偿基础，故本院不再对原告因此次事故造成的损失进行认定。

江苏省苏州市吴江区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百四十七条之规定，判决如下：

驳回原告严某2等的全部诉讼请求。

判决后，严某2等不服，遂向江苏省苏州市中级人民法院提起上诉。在案件审理过程中，严某2等在上诉期内未缴纳上诉案件受理费，经法院催缴仍未能在法定期限内缴纳，被江苏省苏州市中级人民法院按照自动撤回上诉处理，一审判决现已经发生法律效力。

【法官后语】

本案中，各方对案件的证据和相关事实均没有明显争议，争议焦点在于保险公司是否需要在涉案车辆交强险及商业三者险中承担赔偿责任，也就是案涉受害人是否属于涉案车辆交强险及商业三者险中的“第三者”。一种观点认为，案涉受害人虽是涉案保险车辆的驾驶人，但事发时其已经离开驾驶室并停止操作车辆，将自己置于车体之外，所处空间发生了变化，应属于受害第三者。同时，严某1停车整理物品，该行为亦属于对机动车的使用过程，严某1在使用机动车的过程中，被车辆撞击死亡符合商业三者险的保护范围，保险公司应在第三者责任险的赔偿范围内承担赔偿责任。另一种观点认为，严某1不应当被认定为“第三者”。笔者同意第二种观点，理由是严某1下车站在车外整理驾驶室内滑落货物时，因操作不当，导致车辆运动，车辆撞击严某1致其死亡。严某1作为发生事故车辆驾驶员，应承担支配和控制车辆的责任和义务，故其虽在事故中已经下车，但并不因此转化为涉案车辆交强险及商业三者险中的“第三者”。具体理由如下：

一、认为严某1不属于涉案车辆交强险及商业三者险中的“第三者”符合保险法的立法精神

根据《中华人民共和国保险法》第六十五条第四款“责任保险是指以被保险人对第三者的赔偿责任为保险标的的保险”之规定，在责任保险中，被保险人是责任主体，第三者是权利主体，二者相互对立，同一主体在同一责任保险中不能既是被保险人又是第三者。案涉机动车第三者责任险中，被保险人是指投保人及其允许的合法驾驶人；保险责任为：保险机动车在被保险人或其允许的合法驾驶人使用过程中发生意外事故，致使第三者遭受人身伤亡或财产的直接损失，对被保险人应依法支付的赔偿金额，保险人依照本保险合同的约定，对于超过机动车交通事故责任强制保险各分项赔偿限额的部分给予赔偿。因此投保人允许的合法驾驶人无论是否应对第三者负赔偿责任，其致害方的角色不变，都应与被保险人一并处于第三者的对立面。严某1系投保人允许的合法驾驶人，其地位相当于被保险人，原则上不是第三者。

二、认为严某1不属于涉案车辆交强险及商业三者险中的“第三者”符合侵权责任基本原理

任何危险作业的直接操作者都不能构成此类侵权案件的受害人。驾驶人作为车辆的操作者，因过错发生交通事故产生损害，其操作行为本身就是损害产生的原因，这种因果关系不因驾驶人物理位置的变化而变化，即不论驾驶人于事故发生时是在车上还是在车下，都无法改变其自身的行为是事故发生原因的事实。机动车驾驶人因本人的过错行为造成自身损害，其不能成为自身过错行为的受害者并以此要求赔偿。即同一法律主体不能既是侵权人又是受害人，驾驶人不得基于自身侵权行为造成自身利益损害而要求自己的保险人赔偿。

三、认为严某1属于涉案车辆交强险及商业三者险中的“第三者”违反不能因自己的违法行为而得利的基本法理

“任何人均不得因其不法行为而获益”，包含着任何人不能通过违法行为谋取利益的基础法理，这一法理隐含在车辆交强险和商业险制度中。2024年9月27日施行的《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉侵权责任编的解释（一）》第二十二条明确规定，“机动车驾驶人离开本车后，因未采取制动措施等自身过错受到本车碰撞、碾压造成损害，机动车驾驶人请求承保本车机动车强制保险的保险人在强制保险责任范围内，以及承保本车机动车商业第三者责任保险的保险人按照保险合同的约定赔偿的，人民法院不予支持”。该条对此类问题作出了明确规定，有效解决了上述问题。

编写人：江苏省苏州市吴江区人民法院 秦绪栋

车辆在道路上处于停车作业状态时发生的事故
应认定为交通事故，由保险人承担赔偿责任
——李某诉某保险公司等机动车交通事故责任案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省深圳市中级人民法院(2023)粤03民终30042号民事判决书

2. 案由：机动车交通事故责任纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人): 李某

被告(上诉人): 某安装工程公司

被告(被上诉人): 潘某、某建设公司、某保险公司

【基本案情】

2021年7月22日9时许，潘某将重型货车停在某路西61米处，在施工将钢板吊往行人非机动车道的过程中，李某驾驶二轮电动自行车经过，因躲闪不及，造成李某受伤及电动自行车损坏的事故。李某受伤后至医院治疗，共计产生医疗费等损失13785.3元。交警部门认定，潘某在施工时未做好安全措施，负事故全部责任，李某无责任。经查，潘某作为某安装工程公司的员工，事故发生时在履行职务行为。案涉重型货车在某保险公司投保了交强险及商业第三者责任险，事故发生在保险期限内。李某起诉要求潘某、某安装工程公司(肇事车辆所有人)、某建设公司(施工场地管理人)、某保险公司(肇事车辆保险人)赔偿损失51673.66元。对此，某保险公司认为，案涉重型货车是在停车吊

钢板时发生的事故，不属于交通事故，其不应承担赔偿责任。某安装工程公司、潘某则认为，本案的赔偿责任应由某保险公司承担。

【案件焦点】

1. 案涉车辆在道路上处于停车作业状态时造成的事故是否属于交通事故；
2. 某保险公司应否承担赔偿责任。

【法院裁判要旨】

广东省深圳市宝安区人民法院经审理认为：本案事故发生时，潘某将案涉车辆停车施工吊钢板，机动车并非处于“交通”目的的“通行”状态，而是处于“停车作业”状态，不属于在道路上发生的交通事故，某保险公司无须承担赔偿责任。潘某作为某安装工程公司的员工，事故发生时在履行职务行为，应由某安装工程公司向李某承担赔偿责任。

广东省深圳市宝安区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条、第一千一百七十九条、第一千一百九十一条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第六条第一款、第七条第三款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款、第一百四十七条之规定，判决如下：

一、某安装工程公司于判决生效之日起十日内赔偿李某13785.3元；

二、驳回李某的其他诉讼请求。

某安装工程公司不服一审判决，提起上诉。广东省深圳市中级人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十九条关于交通事故的定义，交通事故是指车辆在道路上因过错或者意外造成的人身伤亡或者财产损失的事件。可见，道路交通事故构成要件中，道路为必备要素，通行要素则并未明确。因此，机动车只要是在道路上，无论车辆是否处于通行状态，因过错或意外造成人身伤亡或者财产损失的，均属于道路交通事故。本案事故发生时潘某驾驶的案涉车辆为重型货车，属于机动车，事故发生地点为某路西61米处，属于道路范围，故案涉事故应认定为交通事故。一审法院以车辆未处

于通行状态认定不属于交通事故，认定事实错误，应予以纠正。案涉车辆在某保险公司投保了交强险和第三者责任险，属于保险公司赔偿责任的范围，依法应由某保险公司在交强险和第三责任险范围内承担赔偿责任。关于具体的赔偿金额，对于一审法院认定的李某因事故造成的损失13785.30元，各方当事人均未提出异议，二审法院予以确认。因交强险限额已足以赔偿李某的损失，故该损失应由某保险公司在交强险范围内向李某进行赔付。综上所述，某安装工程公司的上诉请求具有事实与法律依据，应予以支持。一审判决认定事实基本清楚，但适用法律不当，二审法院依法予以纠正。

广东省深圳市中级人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千二百一十三条、《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定，判决如下：

- 一、撤销广东省深圳市宝安区人民法院(2022)粤0306民初36035号民事判决；
- 二、某保险公司应于本判决生效之日起十日内赔偿李某13785.30元；
- 三、驳回李某的其他诉讼请求。

【法官后语】

因机动车在停车状态时发生事故而引起的纠纷时有发生。车辆在道路上处于停车作业状态时造成的事故是否属于交通事故，应否由保险公司承担赔偿责任，是值得进一步思考和探讨的问题。

之所以建立机动车保险制度，就是要在因机动车引发事故时，强化对人身伤害和财产损害的救济保障。特别是机动车交通事故责任强制保险，具有公益性、强制性和广泛性的特点，可以确保在因机动车引发事故时，受害者能够得到基本的保障，同时降低投保人一方的财务风险，促进更公平的责任分配。

从法律规定来看，《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十九条关于交通事故的定义中，交通事故的构成主要包括车辆、道路、人身伤亡或者财产损失等几个要件。该法对交通事故的定义中未明确车辆的状态，实践中主要有两种观点：一种观点认为，凡是在道路上发生的与车辆有关的事故均是交通

事故，车辆的运行状态与事故认定无关；另一种观点认为，交通事故认定的前提是车辆在通行中，静止状态下发生的事故不属于交通事故。笔者比较赞同第一种观点，因为《中华人民共和国道路交通安全法》并未明确将车辆处于通行状态作为交通事故认定的必备要件。在审查是否属于交通事故、是否属于保险公司赔偿范围时，应严格按照法律规定的要件进行审查，避免不当扩大或限缩适用范围，这也是法律适用的应有之义。

在司法实践中，关于是否属于交通事故以及能否参照交通事故处理，主要存在以下两种情形：一种情形是道路交通事故。即只要在道路上发生的事故，无论机动车是否处于通行状态，均属于道路交通事故，承保机动车保险的保险公司均应承担赔偿责任。另一种情形是在道路以外的地方发生的事故。《机动车交通事故责任强制保险条例》第四十三条规定，机动车在道路以外的地方通行时发生事故，造成人身伤亡、财产损失的赔偿，比照适用本条例。《最高人民法院关于审理道路交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第二十五条规定，机动车在道路以外的地方通行时引发的损害赔偿案件，可以参照适用本解释的规定。以上两个规定均强调了机动车的通行状态，即在道路以外的地方发生的事故，只有机动车处于通行状态，才可参照交通事故案件处理，由保险公司承担赔偿责任；反之，则保险公司无须承担赔偿责任。

具体到本案中，案涉车辆为重型货车，属于机动车，事故发生地点为某路西61米处，属于道路范围，在道路上发生的事故无须审查车辆是否处于通行状态，故案涉事故应认定为道路交通事故。某安装工程公司为案涉车辆在某保险公司投保了交强险和第三者责任险，事故发生在保险期间内，依法应由某保险公司承担赔偿责任。

保障交通安全的首要内容，就是要保护人民群众人身和财产安全。机动车驾驶活动具有高危险性，即使车辆处于停止状态，也容易造成人身和财产方面的损失。《中华人民共和国道路交通安全法》未将车辆处于通行状态作为认定构成交通事故的要件，一方面可以将保险责任范围覆盖车辆在道路上行驶、停车等全过程，更好地保障广大人民群众的生命财产安全。另一方面有助于促使

